**๕๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๐๐/๒๕๕๕**

**เรื่อง ขอขยายเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑**

จำเลยทั้งสามขาดนัดพิจารณา ศาลแรงงานวินิจฉัยชี้ขาดไปฝ่ายเดียว ต่อมาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์อ้างว่าเพิ่งทราบคำพิพากษาโดยจำเลยที่ ๒ ส่งโทรสารให้วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ส่วนจำเลยที่ ๒ และ ๓ อ้างว่าไม่สามารถติดต่อทนายได้และภูมิลำเนาเกิดเหตุน้ำท่วม เห็นว่า จำเลยที่ ๑ ลงลายมือชื่อทราบวันนัดไกล่เกลี่ย พิจารณาสืบพยานในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ แต่ไม่มาตามกำหนด โดยไม่แจ้งให้ศาลทราบสาเหตุจนศาลพิจารณาชี้ขาดคดีไปฝ่ายเดียว จึงต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ ทราบคำพิพากษาแล้วในวันนั้น จำเลยที่ ๑ จะอ้างว่าเพิ่งได้รับทราบคำพิพากษาจากโทรสารของจำเลยที่ ๒ ไม่ได้ เพราะเป็นความผิดหรือความบกพร่องของจำเลยที่ ๑ เองที่ไม่เอาใจใส่ติดตามตรวจสอบคดีของตน ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานกลางจะพึงขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้ ส่วนที่อ้างว่าติดต่อทนายไม่ได้เพราะเหตุน้ำท่วมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์แล้วจึงไม่ใช่ความจำเป็นที่ทำให้จำเลยไม่สามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดเวลาอุทธรณ์ อุทธรณ์ของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น

**๕๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๐๑/๒๕๕๕**

**เรื่อง พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องรอผลคำพิพากษาคดีอาญาก่อน เพราะไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๔๖**

จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเนื่องจากลูกจ้างมิได้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๑๙ ซึ่งคดีอาญาอยู่ในระหว่างชั้นสอบสวน ต่อมาโจทก์นำคดีมาฟ้องเพิกถอนคำสั่งต่อศาลแรงงาน เห็นว่า การที่จำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งที่ ๓ /๒๕๔๙ สืบเนื่องมาจากที่ลูกจ้างยื่นคำร้องว่าโจทก์เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยอันเป็นการยื่นคำร้องส่วนแพ่ง จำเลยจึงมีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งได้ซึ่งเป็นอำนาจที่มีบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดแล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ และ ๑๒๔ เมื่อโจทก์อ้างว่าเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากลูกจ้างลักเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท เป็นการกระทำความผิดอาญาจึงไม่จ่ายค่าชดเชย จำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานย่อมมีอำนาจวินิจฉัยข้อเท็จจริงในปัญหาดังกล่าวได้ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ แม้ในระหว่างการสอบสวน โจทก์จะได้ดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์แก่ลูกจ้างก็ตามแต่ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่กำหนดให้พนักงานตรวจแรงงานจักต้องงดการสอบสวนข้อเท็จจริงไว้ก่อนเพื่อที่จะรอผลของคดีอาญาให้ถึงที่สุดแล้วจึงมีคำสั่งได้ คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ ๓/๒๕๔๙ จึงชอบแล้ว

คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๔๖ นั้น หมายถึง ความรับผิดในทางแพ่งจักต้องอาศัยมูลเหตุมาจากการกระทำความผิดในทางอาญา แต่คดีนี้เป็นกรณีที่โจทก์ไม่พอใจคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานที่มีคำสั่งให้จ่ายค่าชดเชย คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทเฉพาะเพียงแต่คดีส่วนแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับค่าชดเชยเท่านั้น มิได้มีมูลเหตุมาจากการกระทำความผิดในทางอาญาแต่อย่างใด คดีนี้จึงมิใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่ศาลแรงงานจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา

**๕๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๐๒-๓/๒๕๕๕**

**เรื่อง บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๗ จัตวา วรรคสอง โจทก์จึงไม่เป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๕๕**

โจทก์เป็นบุตรของนาย ส. ผู้ประกันตนซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับมารดาโจทก์โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ต่อมานาย ส. ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแต่สำนักงานประกันสังคมไม่จ่ายให้เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่ทายาท โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ โจทก์นำคดีมาฟ้องศาลแรงงานและขณะเดียวกันโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวขอให้มีคำสั่งว่าโจทก์เป็นบุตรของผู้ประกันตนและเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา เห็นว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๗ จัตวา วรรคหนึ่ง บัญญัติถึงทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไว้โดยเฉพาะโดยหากเป็นบุตรของผู้ประกันตนก็ต้องมีฐานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๔๗ และมาตรา ๑๕๕๗ บัญญัติให้เด็กที่มิได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมีผลนับแต่วันสมรส..หรือนับแต่วันที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร เมื่อปรากฏว่าในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงาน โจทก์ยังไม่มีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตน โจทก์จึงไม่เป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๕ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ มาแต่ต้น แม้ต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนก็ตามแต่ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด ถึงแม้ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๕๗ และให้ใช้ข้อความใหม่แทนว่า “การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด”

ก็ตาม แต่ในขณะที่จำเลยมีคำสั่ง การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ นั้น กฎหมายบัญญัติให้มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด กรณีจึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งจำเลย โจทก์ชอบที่จะไปดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพต่อจำเลยใหม่อีกครั้ง

**๕๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๐๕/๒๕๕๕**

**เรื่อง ขออนุญาตลงโทษกรรมการลูกจ้างเนื่องจากลูกจ้างทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ แสดงกิริยาก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ ท้าทาย จึงให้พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ๕ วัน**

ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างทำงานฝ่ายผลิตและเป็นกรรมการลูกจ้าง ในระหว่างเวลาทำงานผู้คัดค้านไปยืนพูดโทรศัพท์ที่ประตูแผนกออกยางในซึ่งเป็นคนละแผนกกับที่ผู้คัดค้านทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาตักเตือนและบอกจะตักเตือนเป็นหนังสือ ผู้คัดค้านก็พูดทำนองว่า อยากจะเตือนก็เตือน เห็นจะเตือนหลายครั้งแล้วไม่เห็นเตือนสักครั้งเดียว ออกใบเตือนมาก็แค่เศษกระดาษ เมื่อผู้บังคับบัญชาเรียกไปพบผู้คัดค้านก็ไม่ยอมไปอ้างว่าเหนื่อย อันเป็นการประพฤติคนไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่เชื่อฟัง ไม่ให้เกียรติและก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา การกระทำของผู้คัดค้านจึงเป็นการกระทำความผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน จึงให้ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ๕ วัน

**๕๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๐๖/๒๕๕๕**

**เรื่อง แม้ข้อบังคับจะระบุว่าการทำร้ายผู้อื่นในบริษัทเป็นความผิดวินัยร้ายแรง แต่พฤติการณ์การกระทำผิดไม่ร้ายแรงบริษัทไม่เสียหายต่อชื่อเสียง ถือว่าไม่ร้ายแรง เมื่อเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า**

แม้จำเลยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ ๓.๙ ระบุว่า “การทำร้ายหรือพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่นในบริเวณบริษัทเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง” แต่การจะเป็นความผิดวินัยกรณีร้ายแรงหรือไม่ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบด้วยหาใช่ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอย่างเดียวไม่ การที่โจทก์ใช้กำลังทำร้ายเพื่อร่วมงานเกิดขึ้นในห้องพนักงานสำรวจอุบัติเหตุในเวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น. เป็นเวลาก่อนเข้างานและเมื่อมีผู้เข้าห้ามปรามก็เลิกรากันไป และแม้ต่อมาโจทก์ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักปรับ ๑,๐๐๐ บาท ในข้อหาใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ตาม จึงไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของจำเลย การกระทำของโจทก์จึงเป็นเพียงการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีที่ไม่ร้ายแรง เมื่อจำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่การที่โจทก์ใช้กำลังทำร้ายเพื่อร่วมงานอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ถือเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่

ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

**๕๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๐๗-๑๓๘๐๘/๒๕๕๕**

**เรื่อง เลิกจ้างพนักงานขับรถเนื่องจากประสบปัญหาภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องโดยว่าจ้างบริษัทบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานแทนเพื่อลดค่าใช้จ่าย มิได้เป็นการกลั่นแกล้ง ถือว่าไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒**

จำเลยประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกทุกชนิด ประสบปัญหาภาวะขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง จึงปรับลดโครงสร้าง จำเลยมีลูกจ้าง ๑๕๐ คน ปี ๒๕๔๑ จำเลยเลิกจ้างลูกจ้าง ๒๕ คน และไม่มีนโยบายรับคนเพิ่ม ปี ๒๕๔๘ จำเลยเลิกจ้างลูกจ้าง ๑๓ คน ปี ๒๕๔๙ จำเลยเลิกจ้างอีก ๙ คน ซึ่งรวมทั้งโจทก์ด้วย จำเลยมีการขาดทุนสะสมมาโดยตลอดกระทั่งปี ๒๕๔๘ ขาดทุนสะสมถึง ๗๑๙,๑๒๐,๙๘๔ บาท จำเลยจ้างพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมางานภายนอกเข้ามาทำงาน ๒๔ คน ซึ่งก่อนเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแล้ว จำเลยได้เปรียบเทียบแล้วว่าหากจำเลยให้บริษัทรับเหมาภายนอกเข้ามาทำงานแทนจะทำให้จำเลยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองกับลูกจ้างอื่นอีก ๙ คน เพื่อความอยู่รอดของจำเลยจึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทำไปเพื่อกลั่นแกล้งโจทก์ จึงถือว่าไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

**๖๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๐๙/๒๕๕๕**

**เรื่อง ไม่ควบคุมตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้พนักงานทุจริตไม่ถือเป็นประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง แต่เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตจึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้**

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของโจทก์ทำให้พนักงานกระทำการทุจริตในหน้าที่หลายครั้ง เห็นว่า แม้โจทก์จะบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ควบคุมตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ แต่ความเสียหายที่จำเลยได้รับเกิดจากการร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงานในศูนย์บริการซ่อมบำรุงมิได้เกิดจากการกระทำผิดต่อหน้าที่หรือประมาทเลินเล่อของโจทก์โดยตรง เพียงแต่พนักงานที่คิดทุจริตได้กระทำการโดยอาศัยช่องทางที่จำเลยเปลี่ยนระบบการเขียนใบสั่งซ่อมและใบสั่งซื้ออะไหล่มาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งยากแก่การตรวจสอบมาเป็นช่องทางกระทำการทุจริตด้วยเท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหาย

อย่างร้ายแรง ไม่เข้ากรณีตามมาตรา ๑๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่างไรก็ตาม การกระทำของโจทก์ถือเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยจึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ได้

**๖๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๑๐/๒๕๕๕**

**เรื่อง ลูกจ้างแก้ไขเวลาเข้าออกงานและเลขไมล์รถยนต์หลายครั้งโดยไม่สุจริตทำให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลากับค่าพาหนะเพิ่มขึ้น เป็นการทุจริตต่อหน้าที่**

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์โดยมอบหมายให้โจทก์ขับรถยนต์ให้กับบริษัท ท. ระหว่างทำงานโจทก์ได้แก้ไขเวลาเข้าออกและเลขไมล์เป็นจำนวนหลายครั้งโดยไม่สุจริตมีผลให้โจทก์ได้รับค่าล่วงเวลากับค่าพาหนะเพิ่มขึ้นและโจทก์สามารถนำรถยนต์ของลูกค้าไปใช้ส่วนตัวได้ อีกทั้งโจทก์ขับรถยนต์เฉี่ยวชนจนได้รับความเสียหาย ทำให้ลูกค้าบอกเลิกสัญญา นอกจากนั้นจำเลยยังได้ชำระหนี้ชดเชยน้ำมันและค่าเช่ารถยนต์กับค่าซ่อมรถยนต์ให้แก่ลูกค้าแทนโจทก์ การกระทำของโจทก์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) ฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรงและผิดสัญญาจ้าง จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ส่วนเงินประกันจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จำเลยจึงมีสิทธิยึดเงินประกันชำระค่าเสียหายที่จำเลยได้รับและโจทก์ต้องชำระค่าเสียหายที่จำเลยจ่ายแทนโจทก์ให้แก่ลูกค้าจำนวน ๖,๓๓๙.๗๕ บาท ด้วย

**๖๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๑๑/๒๕๕๕**

**เรื่อง ทะเลาะวิวาทในขณะปฏิบัติงานแต่ไม่ทำให้นายจ้างเสียหายมากนักถือว่าเป็นกรณีไม่ร้ายแรง แต่ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต**

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ระหว่างทำงานขณะโจทก์ทำงานอยู่ที่สายพานของเครื่องจักร โจทก์ทะเลาะวิวาทกับนาง ส. พนักงาน เกี่ยวกับเรื่องสามีของโจทก์นานประมาณเกือบสองชั่วโมง ผู้บังคับบัญชาเตือนแล้วยังไม่เชื่อฟัง ในวันดังกล่าวจำเลยมีเป้าหมายจะต้องผลิตแปรงสีฟันจำนวน ๘,๖๔๐ ด้าม แต่โจทก์ทำได้เพียง ๔,๐๘๗ ด้าม เสียจำนวน ๑,๕๖๗ ด้าม เป็นการทำงานผิดพลาดเกินกว่ามาตรฐานปกติ แต่ตามข้อเท็จจริงปรากฏเป็นค่าเสียหายเพียงประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งความเสียหายมิได้เกิดจากโจทก์มีเจตนาหรือจงใจทำให้จำเลยเสียหาย แม้จะเป็นการกระทำผิดฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งของนายจ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ แต่การกระทำของโจทก์

เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

**๖๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๑๒-๑๓๘๑๓/๒๕๕๕**

**เรื่อง ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง**

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต จำเลยมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้โจทก์มีอำนาจอนุญาตให้นำเครื่องใช้สำนักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรของจำเลยออกไปซ่อมนอกสถานประกอบการได้ แต่ไม่มีอำนาจอนุญาตให้นำวัตถุในการผลิตสินค้ากับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่จำเลยผลิตออกนอกสถานประกอบกิจการ แต่โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวโดยอนุญาตให้นำสารเคมีที่เสียและแชมพูที่เสียออกไปจากโรงงานของจำเลยโดยไม่มีอำนาจ เห็นว่า การที่จำเลยกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจอนุญาตนำทรัพย์สินแต่ละประเภทของจำเลยออกนอกสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของจำเลยและป้องกันการทุจริตของพนักงาน จึงเป็นระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกรณีร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

**๖๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๑๔/๒๕๕๕**

**เรื่อง ลูกจ้างกระทำผิด นายจ้างเสนอเงื่อนไขลาออกมิฉะนั้นจะเลิกจ้าง ลูกจ้างขอลาออก จึงมิใช่กรณีนายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย**

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายรักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยบีบบังคับให้โจทก์เขียนใบลาออกเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันดังกล่าวโดยโจทก์ไม่มีความผิด ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ลาออกเนื่องจากโจทก์ถูกร้องเรียนว่าโจทก์ปฏิบัติต่อนักศึกษาในลักษณะที่ไม่เหมาะสม โดยในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ขณะนางสาว ก และนางสาว ร นักศึกษาไปรายงานตัวกับโจทก์ โจทก์ได้พูดจาขอหอมแก้มบางครั้งก็จับแก้มนางสาว ก บางครั้งก็พูดว่านักศึกษาทุกวันนี้แต่งตัวน่าฟัด ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงและเสื่อมเสียต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในฐานะครูอาจารย์ที่ต้องอบรมสั่งสอนแก่ลูกศิษย์ การที่นายจ้างเรียกเข้าไปพบและให้ลาออกมิฉะนั้นจะถูกไล่ออก จึงเป็นการเสนอเงื่อนไขให้โจทก์ซึ่งถูกนักศึกษาร้องเรียนพิจารณาลาออกด้วยความสมัครใจ มิใช่เป็นการบีบบังคับให้โจทก์ยอมรับเงื่อนไข ซึ่งโจทก์จะไม่ยอมรับเงื่อนไขและไม่ยอม

ลาออกก็ได้ แต่เมื่อโจทก์ลาออกแล้วจึงถือว่าโจทก์สมัครใจลาออกเอง มิใช่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

**๖๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๑๕/๒๕๕๕**

**เรื่อง ทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับกรณีร้ายแรง**

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกยานยนต์ มีหน้าที่ดูแลการขายน้ำมันหล่อลื่น น้ำยาหม้อน้ำและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องจักร เครื่องยนต์ทุกชนิดทุกประเภท ในระหว่างการทำงานโจทก์เคยชักชวนและสนับสนุนให้พนักงานขายใต้บังคับบัญชาขายสินค้าของภรรยาโจทก์ชนิดเดียวกันกับจำเลย ให้แก่ลูกค้าของจำเลย พฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการประพฤติตนอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตแล้ว ยังถือได้ว่าโจทก์ประพฤติชั่วไม่ซื่อตรงอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลย กรณีร้ายแรงอีกด้วย จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

**๖๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๑๖/๒๕๕๕**

**เรื่อง เพื่อความเป็นธรรมศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒**

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๓ และ ๑๘ ของเดือนต่อมาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลทันทีโดยจำเลยมิได้กระทำผิด โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๔ วัน เป็นเงิน ๖,๓๘๔ บาท แต่จำเลยจ่ายให้เพียง ๒,๑๒๘ บาท ยังคงค้างจ่ายจำนวน ๔,๒๕๖ บาท ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๙ วัน เป็นเงินจำนวน ๗,๗๑๔ บาท ซึ่งเกินกว่าคำขอโจทก์ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความจะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอบังคับก็ได้” บทบัญญัติมาตรานี้แสดงว่าศาลแรงงานมีอำนาจพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องได้ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ เมื่อได้ความว่าจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินจำนวน ๗,๗๑๔ บาท (๒๙ วัน) ศาลฎีกาจึงเห็นควรพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน ๗,๗๑๔ บาท ได้ แต่เมื่อโจทก์ได้รับไปแล้ว ๒,๑๒๘ บาท จำเลยจึงรับผิดชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่ค้างจ่ายอยู่อีกจำนวน

๕,๕๘๖ บาท ศาลฎีกาจึงพิพากษาแก้ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน ๕,๕๘๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย

**๖๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๑๘/๒๕๕๕**

**เรื่อง บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๗ จัตวา วรรคสอง โจทก์จึงไม่เป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕**

โจทก์เป็นบุตรของนาย ส . ผู้ประกันตนซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับมารดาโจทก์โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ต่อมานาย ส. ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ แต่สำนักงานประกันสังคมไม่จ่ายให้เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่ทายาท โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ โจทก์นำคดีมาฟ้องศาลแรงงาน และขณะเดียวกันโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวขอให้มีคำสั่งว่าโจทก์เป็นบุตรของผู้ประกันตน และเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา เห็นว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๗ จัตวา วรรคหนึ่ง บัญญัติถึงทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไว้โดยเฉพาะโดยหากเป็นบุตรของผู้ประกันตนก็ต้องมีฐานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๔๗ และมาตรา ๑๕๕๗ บัญญัติให้เด็กที่มิได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมีผลนับแต่วันสมรส..หรือนับแต่วันที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร เมื่อปรากฏว่าในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงาน โจทก์ยังไม่มีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตน โจทก์จึงไม่เป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๕ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ มาแต่ต้น แม้ต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนก็ตามแต่ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด ถึงแม้ในระหว่างการพิจารณาขงศาลฎีกาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๕๗ และให้ใช้ข้อความใหม่แทนว่า “การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด” ก็ตาม แต่ในขณะที่จำเลยมีคำสั่ง การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ นั้น กฎหมายบัญญัติให้มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด กรณีจึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งจำเลย โจทก์ชอบที่จะไปดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพต่อจำเลยใหม่อีกครั้ง

**๖๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๑๙ - ๑๓๘๒๐/๒๕๕๕**

**เรื่อง ฟ้องเรียกค่าชดเชยไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๔๖ ศาลแรงงานจึงพิพากษาโดยไม่ต้องรอผลคดีอาญาก่อน**

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นคดีที่ฟ้องอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นสิทธิในทางแพ่งโดยเฉพาะมิได้ใช้สิทธิเรียกร้องโดยอาศัยมูลความผิดทางอาญา แม้จำเลยจะให้การว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุลักเงิน ๔๐ บาท อันเป็นการกระทำผิดอาญาฐานลักทรัพย์และโจทก์ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดธัญบุรีก็ตาม ก็หาเป็นเหตุทำให้คดีของโจทก์กลับกลายเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาแต่อย่างใดไม่ กรณีจึงไม่อาจนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ ที่ระบุว่าในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญามาใช้บังคับแก่คดีนี้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้ทำผิดโดยมิได้รอผลของคำพิพากษาในคดีอาญาของศาลจังหวัดธัญบุรีเสียก่อน จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางที่ให้จำเลยรับผิดต่อโจทก์จึงชอบแล้ว

**๖๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๒๒/๒๕๕๕**

**เรื่อง อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง**

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยในระหว่างทำงานโจทก์ขับรถตู้ไปส่งเครื่องชงกาแฟที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดินทางกลับเกิดอุบัติเหตุเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและถูกตัดขาขวา จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๘๖,๒๙๓ บาท โจทก์ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนแล้ว ต่อมาจำเลยเลิกจ้าง โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาจ้างแรงงานและต้องจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนแล้ว จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเสียหาย โจทก์อุทธรณ์ โจทก์เป็นเพียงพนักงานโรงงานมิใช่พนักงานขับรถยนต์ โจทก์ไม่ได้สมัครใจในการขับรถยนต์ตู้ส่งของ การที่จำเลยได้ใช้ให้โจทก์ขับรถยนต์ส่งของแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้โจทก์ต้องสูญเสียขาขวา ถือว่าจำเลยกระทำผิดสัญญาว่าจ้าง ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการกล่าวอ้างถึงเหตุเกี่ยวกับการขับรถยนต์ตู้ของโจทก์มิได้เกิดจากความสมัครใจ ซึ่งเป็นการโต้แย้งคัดค้านดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

**๗๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๒๓/๒๕๕๕**

**เรื่อง ลากิจไม่ถูกต้องตามระเบียบถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานแม้จะแก้ไขฟ้องหลายครั้งก็ตามให้นับวันแรกที่ฟ้องจึงถือฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง**

จำเลยจ้างโจทก์เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โจทก์ยื่นหนังสือต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคลขอลากิจไปร่วมงานศพมารดาของเพื่อนที่ต่างจังหวัดรวม ๓ วัน ในวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าโจทก์มีหน้าที่รับผิดชอบงานยื่นซองประมูลงานเพื่อรับจ้างผลิตบัตรพลาสติกมูลค่านับล้านบาทในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาต โจทก์ทราบคำสั่งวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่โจทก์ฝ่าฝืนคำสั่งได้ละทิ้งหน้าที่ขาดงานติดต่อกัน ๓ วัน โดยไม่มีเหตุจำเป็นและทำให้จำเลยเสียหายไม่สามารถเข้าร่วมประมูลเสนองานได้ กรณีถือได้ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙(๕) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

จำเลยได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยร่วมพนักงานตรวจแรงงานกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ๒ ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งว่าจำเลยไม่มีสิทธิได้รับเงินตามคำร้อง จำเลยทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานครั้งแรกวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยร่วมดังกล่าว โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องหลายครั้งเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ศาลแรงงานกลางจึงมีคำสั่งให้โจทก์ทำคำฟ้องนำมายื่นใหม่ต่อศาลวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นว่า วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไม่ใช่วันที่โจทก์ยื่นฟ้องคงเป็นแต่เพียงวันที่ศาลแรงงานกลางสั่งให้โจทก์เรียบเรียงทำคำฟ้องซึ่งแก้ไขหลายครั้งนำมายื่นต่อศาลใหม่ ถือได้ว่าโจทก์ยื่นฟ้องชอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ยื่นฟ้องเกินกำหนดและไม่วินิจฉัยประเด็นพิพาทย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

**๗๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๒๔/๒๕๕๕**

**เรื่อง ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินถือว่าร้ายแรง หนังสือรับสภาพหนี้ยอมรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลบังคับได้ นายจ้างจึงนำเงินประกันมาหักชำระหนี้ได้**

จำเลยประกอบธุรกิจขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมันได้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์มีเงินหายไป ๑๖๗,๐๐๐ บาท จำเลยมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าถ้ามีเงินจากการขายครบทุก

๕,๐๐๐ บาท สำหรับกะกลางวัน และทุก ๑,๐๐๐ บาท สำหรับกะกลางคืน จะต้องนำใส่ซองดรอปแล้วหย่อนลงในตู้เซฟ ห้ามใช้ลิ้นชักโต๊ะทำงานและตู้เอกสารเป็นที่เก็บเงิน การที่โจทก์กับพวกตกลงกันให้เก็บเงินไว้ในลิ้นชักก่อน เมื่อเปลี่ยนกะจึงรวบรวมไปดรอปลงในตู้นิรภัย แต่จะลงบันทึกรายการที่รายงานต่อจำเลยว่ามีการตรวจนับเงินตามช่วงเวลาและจำนวนเงินที่กำหนด ถือได้ว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินและรายงานเท็จต่อนายจ้างอันเป็นกรณีร้ายแรง ทั้งยังถือได้ว่าโจทก์กับพวกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทอาจทำให้นายจ้างต้องเสียหายอย่างร้ายแรงได้ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้

การที่โจทก์ทำหนังสือรับสภาพหนี้ เป็นการที่โจทก์ยอมรับว่าหนี้สินที่ต้องชดใช้ให้จำเลย ๙๘,๙๘๙ บาท จากสาเหตุเงินสูญหาย หนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวมีมูลหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายและโจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือด้วยความสมัครใจทำให้มีผลบังคับได้ โจทก์จึงต้องชำระหนี้ให้โจทก์ร่วม แต่เนื่องจากมีเงินประกันการทำงานที่โจทก์มอบให้จำเลยไว้ดังนั้นจำเลยจึงมีสิทธินำเงินประกันการทำงานจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท มาหักชำระหนี้ได้

**๗๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๒๕/๒๕๕๕**

**เรื่อง จ้างขับรถส่งของจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเป็นเที่ยว ไม่ใช่จ้างแรงงาน**

ในการขนส่งสินค้านั้น โจทก์จะต้องมีรถบรรทุกสินค้าของตนเอง จำเลยจะจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติงานส่งสินค้าให้แก่จำเลยเท่านั้น วันที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง การจ้างงานขนส่งสินค้าเช่นนี้จึงมีลักษณะบ่งบอกถึงจำเลยมุ่งผลสำเร็จของงาน คือให้มีการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าตามช่วงเวลานั้นจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นสำคัญ หาได้มุ่งถึงแรงงานที่จำเลยจะได้รับจากการขับรถของโจทก์ไม่ นอกจากนี้ยังปรากฏว่าในการทำงานนั้นโจทก์จะมาทำงานในวันใดก็ได้ตามความสมัครใจ แสดงว่าจำเลยไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาโจทก์ว่าโจทก์จะต้องมาทำงานในวันใดหรือเวลาใด ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าโจทก์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยและหากโจทก์ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามจำเลยมีสิทธิลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ได้ อำนาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยจึงมีลักษณะเป็นจ้างทำของ หาใช่เป็นสัญญาจ้างแรงงานไม่

**๗๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๒๖/๒๕๕๕**

เรื่อง **ฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการอุทธรณ์กรณีไม่จ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากไม่ใช้สิทธิรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ**

โจทก์เป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โจทก์หมดสติ มีอาการป่วยหนัก ญาติจึงนำส่งโรงพยาบาลนนทเวช

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านโจทก์ที่สุด โจทก์จ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน ๖๙,๗๔๖ บาท โจทก์ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยแต่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีไม่จ่าย โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ขอ โจทก์จึงนำคดีมาฟ้อง ศาลฎีกามีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า การที่โจทก์เข้ารบการรักษาที่โรงพยาบาลนนทเวช เนื่องจากป่วยเจ็บฉุกเฉินหรือไม่ เห็นว่า วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพื่อนบ้านพบโจทก์นอนหมดสติอาการหนักอยู่ภายในบ้านจึงนำส่งโรงพยาบาลนนทเวชเพราะอยู่ใกล้บ้านที่สุดใช้เวลาเดินทางเพียง ๑๕ นาที หากส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต้องใช้เวลา ๑ ชั่วโมง การตัดสินใจนำโจทก์ส่งโรงพยาบาลนนทเวชย่อมชอบด้วยเหตุผลแล้ว แพทย์ลงความเห็นว่าสมควรเข้ารับการผ่าตัดทันทีแต่แพทย์ไม่ได้ทำการผ่าตัดในขณะนั้นทันที เพราะต้องเตรียมการจึงต้องทำการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น เช่นนี้ ระยะเวลาเตรียมการผ่าตัดย่อมอยู่ในเวลาที่ต่อเนื่องกับความฉุกเฉิน การที่จะให้โจทก์ซึ่งป่วยเจ็บหนักเช่นนี้มีความคิดที่จะเปลี่ยนเป็นเข้ารับการบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ยังมิได้หักค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลของบริษัท ฟ นายจ้าง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องจึงชอบแล้ว

**๗๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๒๗/๒๕๕๕**

**เรื่อง ใช้โทรโข่งประกาศใส่ร้ายนายจ้างอันเป็นเท็จบริเวณทางออกและลาป่วยเท็จถือว่าเป็นกรณีร้ายแรง นายจ้างขออนุญาตเลิกจ้างต่อศาลแรงงานตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้**

ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของจำเลยและเป็นกรรมการลูกจ้างรวมทั้งเป็นประธานสหภาพแรงงานไลอ้อนไทร์ส แห่งประเทศไทย ผู้ร้องต้องการห้องทำการสหภาพแรงงานคืนจึงตกลงกับสหภาพให้ขนย้ายทรัพย์สินออกไปและจัดหาห้องที่เหมาะสมให้โดยร่วมประชุมกัน ๔ ครั้ง จึงตกลงกันได้ แต่เมื่อถึงเวลาผู้คัดค้านไม่ยอมย้าย ต่อมาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้คัดค้านขอลาพักผ่อนแล้วไปยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกรณีย้ายทรัพย์สิน ซึ่งศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องในวันที่ยื่นฟ้องนั้น ในวันเดียวกัน ๑๖.๓๐ น. ผู้คัดค้านได้มายืนพูดโทรโข่งบริเวณประตูทางเข้าออกของผู้ร้องโดยมีพนักงานเข้าออกเพื่อกลับบ้านประมาณ ๒๐๐ คน แสดงว่าผู้คัดค้านต้องการให้พนักงานทั้งอยู่ภายในและภายนอกบริษัทใกล้เคียงได้ยินถ้อยคำที่ประกาศ ถือได้ว่าได้กระทำในสถานที่ของผู้ร้อง การที่ผู้คัดค้านประกาศว่า “มีการเหยียบย่ำพวกเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ล่ารายชื่อครับพี่น้องล่ารายชื่อมาให้ผม...ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น...แต่วันที่ ๓๐ ขอความร่วมมือถ้าหยุดได้หยุดเลยงานไม่ต้องกลัวสโลว์ดาวน์ก็สโลว์ไปเลยไม่ต้องกลัว ...เราต้องตัดไฟแต่ต้นลม ต้องหักไว้ก่อน ให้มันตายเป็นคนๆ ไป ” ทั้งที่เป็นเท็จ

แต่เพราะโทสจริตดึงดันจะเอาชนะจึงทำให้ผู้คัดค้านกล้ากระทำการดังกล่าว พฤติกรรมของผู้คัดค้านไม่เป็นการประพฤติตนให้สุภาพเรียบร้อย เชื่อฟัง ให้เกียรติ ไม่ก้าวร้าว และแสดงความนับถือต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่รักษาความสามัคคี ไม่รักษาเกียรติ ละเว้นการเป็นผู้ประพฤติชั่ว ก่อความไม่สงบ จงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับ....ทั้งเป็นการกระทำผิดร้ายแรง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

**๗๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๒๘-๑๓๘๓๗/๒๕๕๕**

**เรื่อง แม้จดทะเบียนเลิกบริษัทและตั้งผู้ชำระบัญชีแล้วแต่ขณะฟ้องการชำระบัญชียังไม่เสร็จสิ้น ดังนั้นการส่งหมายไปยังภูมิลำเนาของบริษัทจึงชอบ**

โจทก์ทั้งสิบฟ้องจำเลยให้จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ฯลฯ จำเลยขาดนัด ต่อมาจำเลยขอพิจารณาคดีใหม่ อ้างว่า เดิมบริษัทมีสำนักทำการตั้งอยู่เลขที่ ๔๐๙... ต่อมาจดทะเบียนเลิกกิจการและมีสถานที่ชำระบัญชีตั้งอยู่เลขที่ ๒๑...โจทก์ส่งหมายไปยังบ้านเลขที่ ๔๐๙...การส่งหมายจึงไม่ชอบ เห็นว่า เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ศาลแรงงานกลางส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยยังบ้านเลขที่ ๔๐๙... มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจำเลยรับหมาย แม้จำเลยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและตั้งผู้ชำระบัญชีแล้วก็ตาม จำเลยอยู่ระหว่างการชำระบัญชีไม่เสร็จสิ้น จำเลยจึงมีสภาพบุคคลอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๙ ดังนั้น การส่งหมายไปยังภูมิลำเนาหรือสำนักทำการของจำเลยเลขที่ ๔๐๙... จึงชอบแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๗๔(๒) เมื่อจำเลยขาดนัด จำเลยจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ต้องมายื่นคำร้องต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง เมื่อปรากกว่าจำเลยยื่นพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ จึงไม่มีเหตุให้พิจารณาใหม่

**๗๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๘๖/๒๕๕๕**

**เรื่อง การย้ายลูกจ้างเป็นไปโดยชอบด้วยข้อบังคับไม่ถือว่าฝ่าฝืนตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘**

โจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง ต่อมาจำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์จากการทำงานตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงานกิ่งแก้ว ไปอยู่ที่ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงรถยกตู้ประจำที่สำนักงานลาดกระบังซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ ๙ กิโลเมตร เป็นการย้ายพร้อมกับพนักงานอื่นอีก ๒๗ คน และเป็นไปโดยชอบด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยโจทก์ยังคงทำงานในตำแหน่งเดิม ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเดิม โจทก์ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเดินทางหรือที่พักอาศัย มิได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์หรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นผลให้

โจทก์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ จำเลยจึงมิได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

**๗๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๘๘/๒๕๕๕**

**เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมกรณีไม่จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เนื่องจากผู้ประกันตนเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ขอเปลี่ยนโดยยังไม่มีสิทธิ**

โจทก์เป็นผู้ประกันตน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โจทก์ยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาลตามสิทธิจากโรงพยาบาลเพชรเวชเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น ต่อมาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โจทก์เจ็บป่วยด้วยไส้ติ่งอักเสบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ต้องจ่ายค่ารักษา ๕๖,๕๗๑ บาท สำนักงานประกันสังคมมีคำสั่งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพียง ๑๔,๖๐๐ บาท โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยให้จ่ายเพิ่มเป็นเงิน ๑๕,๘๓๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๔๐,๗๔๑ บาท โจทก์ไม่มีสิทธิรับ เนื่องจากการที่โจทก์ขอเปลี่ยนสถานพยาบาลไม่ก่อให้เกิดสิทธิในทันทีโจทก์ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบของจำเลยซึ่งจำเลยอนุมัติให้เปลี่ยนเริ่มใช้สิทธิเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ ไม่ได้พิจารณานานเกินควร ศาลฎีกาเห็นว่า ระยะเวลานับจากโจทก์ยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลถึงวันที่โจทก์เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เป็นเวลาถึง ๒๗ วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอที่จำเลยจะพิจารณาตรวจสอบความสามารถและประสิทธิภาพการรักษาของสถานพยาบาลพร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ประกันตนทราบได้ ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบของจำเลยนั้นจำเลยก็ไม่ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกันตนทราบ ดังนั้นจำเลยจึงไม่อาจอ้างเหตุที่จำเลยปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรมาตัดสิทธิโจทก์ที่จะได้รับการบริการทางการแพทย์ได้ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมและคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้จำเลยชำระค่าบริการทางการแพทย์ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๐,๗๔๑ บาท จึงชอบแล้ว

**๗๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๘๙/๒๕๕๕**

**เรื่อง ลูกจ้างที่ทำการแทนนายจ้างแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างไม่ได้ จึงเลิกจ้างโดยไม่ต้องขออนุญาตศาลแรงงานก่อนตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘**

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาจ้าง เลิกจ้าง อนุมัติ ระงับการทดลองงาน แต่งตั้งโยกย้าย พิจารณาลงโทษพนักงาน ฯลฯ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ สหภาพแรงงานยูนิไทย ชิปยาร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง แต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานขออนุญาตเลิกจ้างโจทก์ ขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณา

จำเลยขอถอนคำร้องอ้างว่าโจทก์ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการลูกจ้าง และต่อมาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่าอำนาจดังกล่าวของโจทก์ไม่ปรากฏว่าโจทก์ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้ใดอีก โจทก์ย่อมมีอำนาจกระทำการแทนตามที่ได้รับมอบโดยเด็ดขาด โจทก์จึงมีฐานะเป็นนายจ้างด้วยตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ ซึ่งฐานะนายจ้างกับลูกจ้างนั้นย่อมมีผลประโยชน์บางส่วนขัดกัน การแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างจึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการประชุมระหว่างนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๐ ดังนั้นการแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายโจทก์ไม่มีฐานะเป็นกรรมการลูกจ้าง และไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลก่อน

**คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๙๒/๒๕๕๕**

**เรื่อง อุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง**

โจทก์จ่ายเงินโบนัสให้จำเลยที่ ๑ เป็นการแบ่งผลกำไรจากการประกอบกิจการของโจทก์ และการที่โจทก์จ่ายเงินโบนัสให้จำเลยที่ ๑ ไม่เป็นการแสดงเจตนาโดยวิปริตหรือบกพร่องจากความสำคัญผิด การที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ ๑ ปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องการขายสินค้าให้บริษัท ท. โดยมีส่วนลดแล้วบริษัทดังกล่าวนำสินค้าไปขายแก่ลูกค้าเก่าของโจทก์ในราคาปกติเป็นการผิดระเบียบ บริษัทดังกล่าวได้รับเงินส่วนลดไปทำให้โจทก์ขาดทุนกำไร การที่โจทก์จ่ายเงินโบนัสให้แก่จำเลยที่ ๑ ไป จึงเป็นเพราะจำเลยที่ ๑ ใช้กลฉ้อฉล อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการโต้เถียงดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

**๘๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๙๓/๒๕๕๕**

**เรื่อง เสนอให้ลูกจ้างลาออกแล้วจ่ายเงินให้ ๓ เดือน และหากลูกจ้างไม่ออกจากงานจะดำเนินการให้ลูกจ้างออกจากงานในที่สุด ถือเป็นพฤติการณ์การเลิกจ้าง**

โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑ ที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าโดยอ้างว่า นาย ป. ประธานกรรมการของโจทก์ไม่มีอำนาจเลิกจ้างลูกจ้างคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงไม่ชอบ เห็นว่า นาย ป. เป็นกรรมการสมาคมโจทก์และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการรับผิดชอบดูแลสถานที่จอดรถของสมาคมโจทก์ นายกสมาคมโจทก์ได้มอบอำนาจให้

นาย ป. พิจารณาคนเข้าทำงานและออกจากงานได้ เป็นการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของโจทก์ จึงมีอำนาจเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ได้ นาย ป. ได้แจ้งให้จำเลยที่ ๒ พิจารณาออกจากงานโดยยื่นข้อเสนอให้เท่ากับเงินเดือนสุดท้าย ๓ เดือน และจ่ายค่าจ้างให้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ โดยให้จำเลยออกจากงานวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งจำเลยที่ ๒ ได้พยายามเจรจากับนาย ป. เพื่อหวังที่จะทำงานต่อไปโดยขอทำงานถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ มิได้มีเจตนาที่จะลาออกจากงาน นอกจากนี้นาย ป. ยังกล่าวว่า หากจำเลยที่ ๒ ไม่หยุด นาย ป. จะหยุด ซึ่งหมายความว่าถ้าจำเลยที่ ๒ ไม่ออกจากงาน นาย ป. จะดำเนินการให้จำเลยที่ ๒ ออกจากงานในที่สุด การกระทำของนาย ป. เป็นการแสดงเจตนาว่านาย ป. ไม่ต้องการให้จำเลยที่ ๒ ทำงานต่อไป ถือเป็นการเลิกจ้าง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว

**๘๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๙๔/๒๕๕๕**

**เรื่อง พกพาอาวุธมีดก่อเหตุวิวาทในสถานที่ทำงานจนถูกดำเนินคดีอาญาถือว่ากระทำฝ่าฝืนต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับกรณีร้ายแรง**

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) หาได้บัญญัติว่าการกระทำหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ลูกจ้างฝ่าฝืนต้องระบุว่าความผิดกรณีร้ายแรงเป็นอย่างไร คงบัญญัติเพียงว่าหากมีการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าว่าจะเลิกจ้างหรือตักเตือนเป็นหนังสือ ดังนั้น แม้ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของจำเลยที่ ๑ ไม่ระบุว่าการกระทำของโจทก์เป็นความผิดกรณีร้ายแรง จำเลยที่ ๑ ก็ยังมีสิทธิเลิกจ้างโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ในการฝ่าฝืนระเบียบได้เองว่ากรณีใดเป็นกรณีร้ายแรงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณีว่าการฝ่าฝืนมีผลให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ลูกจ้างอื่น สถานที่ทำงาน ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมากน้อยเพียงใด โจทก์ยอมรับว่าได้พกพาอาวุธมีดเข้าไปก่อเหตุวิวาทในสถานที่ทำงานจนถูกดำเนินคดีอาญาทั้งในเหตุพกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะและในเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ ซึ่งมีโทษทางอาญา การกระทำของโจทก์ย่อมเป็นการกระทำฝ่าฝืนต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีร้ายแรง

**๘๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๙๕/๒๕๕๕**

**เรื่อง ค่าพาหนะเป็นเงินเพิ่มแก่ลูกจ้างเป็นครั้งคราวตามลักษณะการทำงานไม่ใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน จึงไม่ใช่ค่าจ้าง**

เดิมจำเลยจ่ายค่าพาหนะให้โจทก์เมื่อไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นรายครั้งตามค่าใช้จ่ายที่โจทก์เบิกจ่าย ต่อมาจำเลยเปลี่ยนแปลงโดยให้โจทก์รับค่าพาหนะเป็นการเหมาจ่ายรายเดือน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๒๗ ระบุว่า การอนุมัติค่าพาหนะให้แก่โจทก์ถือว่าเป็นการให้เฉพาะตำแหน่งที่ดำรงอยู่

ในขณะนั้นเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและลักษณะงานที่ไม่จำเป็นจะต้องได้รับค่าพาหนะ จำเลยมีสิทธิยกเลิกเงินได้ค่าพาหนะนั้น แปลความได้ว่าจำเลยตกลงให้ค่าพาหนะแก่โจทก์ต่อเมื่อโจทก์มีตำแหน่งและลักษณะงานที่ต้องเดินทางมิได้ให้ค่าพาหนะเป็นการถาวรตลอดไปมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีจึงเป็นการที่นายจ้างให้เงินเพิ่มแก่ลูกจ้างเป็นครั้งคราวตามลักษณะการทำงาน มิได้ให้เพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรงจึงไม่ถือเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

**๘๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๙๖/๒๕๕๕**

**เรื่อง เงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ทุกระยะ ๗ วัน กรณีจงใจไม่จ่าย (โจทก์ไม่ได้ขอ) ศาลพิพากษาเกินคำขอได้ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง เลิกจ้างระหว่างทดลองงานถือว่าเป็นธรรม**

โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการโรงงานสาขาของจำเลย มีกำหนดเวลาจ้าง ๓ ปี ค่าจ้างเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยอ้างว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากไม่ผ่านทดลองงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน ๙๘,๐๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง กับให้จำเลยจ่ายเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันทุกระยะนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าชำระเงินที่ค้างจ่ายเสร็จสิ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคสอง และ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (ศาลพิพากษาเกินคำขอได้แม้โจทก์ไม่ได้ขอ) โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า

แม้สัญญาจะมิได้ระบุเรื่องการทดลองงานไว้แต่กฎหมายแรงงานไม่ได้บัญญัติเรื่องการจ้างทดลองงานไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นการที่นายจ้างตกลงรับลูกจ้างทำงานจะมีกำหนดเงื่อนไขทดลองงานและระยะเวลาการทดลองงานไว้หรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับความตกลงของนายจ้างลูกจ้างเป็นสำคัญ เงื่อนไขการทดลองงานของนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงก่อนเข้าทำงานหรือตกลงหลังเข้าทำงานแล้วก็ได้ และอาจตกลงไว้ในสัญญาหรือกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานก็ได้ เมื่อจำเลยเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์ไม่ผ่านการทดลองงานจึงมีสาเหตุที่สมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

**๘๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๓๑-๑๔๐๓๒/๒๕๕๕**

**เรื่อง ระเบียบเรื่องเงินบำเหน็จมีลักษณะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากค่าชดเชย ย่อมถือว่าเงินบำเหน็จเป็นเงินประเภทอื่นมิใช่ค่าชดเชย การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒**

จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ จ้างโจทก์ที่ ๑ ทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและรักษาการผู้จัดการ ระหว่างทำงานโจทก์ที่ ๑ มีปากเสียงและใช้คำพูดที่ไม่สุภาพแก่นาย ม. ตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่หลายครั้งจนถึงขั้นท้าชกและจะเข้าไปชกแต่มีผู้ห้ามไว้ พฤติการณ์ของโจทก์ที่ ๑ ถือได้ว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่สุภาพเรียบร้อยต่อสมาชิกของจำเลย และฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของจำเลย อันเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบจำเลยว่าด้วยวินัยการกระทำของโจทก์ที่ ๑ โดยเฉพาะเมื่อนาย ม. เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการของจำเลยแล้วไม่ยอมรับการที่จำเลยแต่งตั้งผู้จัดการใหม่อีกทั้งมีข้อโต้แย้งและมีปากเสียงถึงขั้นท้าชกขณะปฏิบัติงานกับนาย ม. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หากโจทก์ที่ ๑ ยังคงทำงานต่อไปย่อมต้องเกิดปัญหาในการทำงานและอาจก่อความเสียหายในการประกอบกิจการของจำเลย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ถือได้ว่ามีเหตุอันควร ส่วนโจทก์ที่ ๒ได้ช่วยเหลือโจทก์ที่ ๑ นำหนังสือของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งมีข้อความโจมตีนายวงค์ว่าขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของจำเลย คำสั่งของนายวงค์จึงไม่ชอบ ไปแจกแก่สมาชิก อีกทั้งโจทก์ที่ ๒ ยังขึ้นเวทีปราศรัยแก่สมาชิกอันมีลักษณะเป็นแกนนำร่วมกับโจทก์ที่ ๑ เพื่อชักจูงสมาชิกให้ขาดความเชื่อถือต่อคณะกรรมการ อันเป็นความผิดวินัยตามระเบียบของจำเลยซึ่งมีโทษถึงไล่ออกแต่คณะกรรมการดำเนินการของจำเลยเห็นว่าโจทก์ที่ ๒ กระทำผิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกจึงลงโทษเพียงให้ออก การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒จึงมีเหตุผลสมควรแล้ว ดังนั้น การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

ตามระเบียบจำเลยว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ระบุว่า ในกรณีลูกจ้างออกจากตำแหน่งเพราะตาย จำเลยก็ยังจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ทายาทของลูกจ้าง นอกจากนี้ลูกจ้างที่มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จจะต้องทำงานด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปี เงินบำเหน็จดังกล่าวจึงเป็นเงินที่มีลักษณะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายแตกต่างจากค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ย่อมถือว่าเงินบำเหน็จดังกล่าวเป็นเงินประเภทอื่นมิใช่ค่าชดเชย จำเลยจึงต้องจ่าย เงินบำเหน็จแยกต่างหากจากค่าชดเชยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

**๘๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๓๓/๒๕๕๕**

**เรื่อง การโอนสิทธิความเป็นนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ นับอายุงานต่อเนื่องและลูกจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของนายจ้างใหม่ เบี้ยเลี้ยงเป็นค่าจ้าง**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ ใช้กับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง จึงมีผลให้นายจ้างใหม่ต้องรับสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับลูกจ้างที่มีอยู่กับนายจ้างเดิมทุกประการ แต่หากเป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้แก่นายจ้างใหม่นั้น กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗

ซึ่งนายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่จะทำได้เมื่อลูกจ้างยินยอมและเมื่อลูกจ้างยินยอมลูกจ้างนั้นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งการโอนโจทก์จากการทำงานกับจำเลยที่ ๑ ไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ เป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้แก่นายจ้างใหม่ จึงเป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ แม้จะเป็นเหตุให้สิทธิในการเกษียณอายุของโจทก์ลดลงก็ตาม แต่เมื่อการโอนดังกล่าวโจทก์ยินยอม โจทก์จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างใหม่ โจทก์ไม่อาจอ้างสิทธิเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ นายจ้างเดิมได้

เงินเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินที่จำเลยที่ ๒ จ่ายให้แก่โจทก์เพื่อทดแทนการที่โจทก์ขาดรายได้จากส่วนแบ่งการขายที่โจทก์เคยได้รับอยู่เดิม เมื่อโจทก์ย้ายจากฝ่ายขายไปอยู่ฝ่ายดูแลสินค้าจึงไม่มีสิทธิได้รับ แต่จำเลยที่ ๒ ยังคงจ่ายให้แก่โจทก์เป็นการตอบแทนที่โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ ตกลงจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นประจำทุกเดือนพร้อมกับเงินเดือน จึงเป็นเงินที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาทำงานปกติเป็นรายเดือน จึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

**๘๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๓๖/๒๕๕๕**

**เรื่อง ลงโทษตัดค่าจ้าง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง**

จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ จ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานติดรถนำจ่ายประจำที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร ค่าจ้างวันละ ๒๓๕ บาท ระหว่างทำงานจำเลยมีคำสั่งลงโทษโจทก์ด้วยการตัดค่าจ้างร้อยละ ๑๐ เนื่องจากโจทก์ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไม่เชื่อฟังและแสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของบริษัท ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่การงาน ละทิ้งหน้าที่การงาน เห็นว่า แม้ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง ข้อ ๓๑ จะบัญญัติห้ามนายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างก็ตามแต่การลงโทษของจำเลยมิใช่เป็นการหักค่าจ้างโจทก์แต่เป็นกรณีการลงโทษตามวินัยการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งไม่ปรากฏว่าคำสั่งตัดค่าจ้างของจำเลยดังกล่าวเป็นคำสั่งลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ดังนั้น คำสั่งลงโทษโจทก์ด้วยการตัดค่าจ้างร้อยละ ๑๐ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

จำเลยได้มีคำสั่งลงโทษโจทก์โดยการตัดเงินเดือนโจทก์ร้อยละ ๑๐ และมีหนังสือเตือนให้โจทก์ปฏิบัติตามโดยส่งเงินเดือนร้อยละ ๑๐ แก่จำเลยแต่โจทก์ไม่ยอมลงนามรับทราบคำเตือน ต่อมาโจทก์ไม่ส่งเงินคืนแก่จำเลย จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากทำผิดซ้ำคำเตือน เห็นว่า แม้คำสั่งลงโทษจะชอบด้วยกฎหมาย

แต่หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม จำเลยก็ชอบที่จะบังคับตามคำสั่งลงโทษทางวินัยด้วยวิธีอื่น เช่น หักค่าจ้างเดือนถัดไป เนื่องจากระเบียบข้อบังคับมิได้กำหนดวิธีหักเงินเดือนไว้ การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งของจำเลย เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

**๘๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๓๗/๒๕๕๕**

**เรื่อง ลูกจ้างเบียดบังเอาเงินที่ชำระค่าไฟฟ้าของนายจ้างไปจากพนักงานเก็บเงินค่าใช้ไฟฟ้าถือว่าทำให้นายจ้างเสียหาย ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดด้วย**

โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเพื่อการสาธารณูปโภคประเภทจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานเสมียนของโจทก์ต่อมาเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานบัญชีระดับ ๕ มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า จำเลยที่ ๓ และ ๔ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ในระหว่างทำงาน จำเลยที่ ๑ สั่งจ่ายเช็คทั้ง ๙ ฉบับ และมีการนำเข้าบัญชีของโจทก์เพื่อตัดบัญชีลูกหนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าและเบียดบังเอาเงินที่ชำระค่าไฟฟ้าของโจทก์ไปจากพนักงานเก็บเงินค่าใช้ไฟฟ้า แม้จำเลยที่ ๑ ไม่มีหน้าที่เก็บเงินค่าใช้ไฟฟ้าโดยตรง แต่จำเลยที่ ๑ ก็อาศัยหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินค่าใช้ไฟฟ้าและต้องปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเก็บเงินค่าใช้ไฟฟ้า การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่จนทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๓ และ จำเลยที่ ๔ เป็นผู้ค้ำประกันจึงต้องผูกพันตามสัญญาค้ำประกัน

**๘๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๓๘/๒๕๕๕**

**เรื่อง การคำนวณเงินประเดิมลูกจ้างต้องมีสภาพเป็นลูกจ้างในรอบปีงบประมาณด้วย**

จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยและเกษียณอายุในปี ๒๕๔๙ ระหว่างทำงานโจทก์สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยความสมัครใจ โจทก์อ้างว่าจำเลยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณเงินประเดิมไม่ถูกต้องทำให้โจทก์ได้รับเงินจากกองทุนเมื่อเกษียณขาดไป ๔ แสนกว่าบาท เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ ไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “เงินประเดิม” แต่เมื่อพิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นได้ว่าเงินประเดิมเป็นเงินที่จำเลยตัดโอนมาจากระบบบำเหน็จบำนาญเพื่อเป็นเงินตั้งต้นของโจทก์ในขณะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเอง การที่จำเลยนำค่าตัวแปรเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนมาใช้คำนวณเงินประเดิมก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งลูกจ้างคนใดมีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นในปีงบประมาณนั้นๆ ต้องมีสถานภาพเป็นพนักงานในรอบปีงบประมาณที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวด้วย

เมื่อโจทก์เกษียณอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ดังนั้นการที่จำเลยส่งเงินประเดิมในส่วนของโจทก์เข้ากองทุนโดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ๗๐,๕๔๐ บาท โดยไม่ได้นำค่าอัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉลี่ยปีละร้อยละ ๗.๒๗ จึงชอบแล้วและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อโจทก์

**๘๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๓๙/๒๕๕๕**

**เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ ๒๐ รวม ๓ เดือน**

จำเลยประกอบกิจการขนส่งจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งขับรถ พนักงานของจำเลยอาจอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการบรรทุกสัมภาระโดยไม่ต้องชำระเงินค่าระวางทำให้จำเลยเสียประโยชน์ไม่ได้รับค่าธรรมเนียมบริการตามที่ควรจะได้รับ ซึ่งแม้จะไม่ถึงขั้นทุจริตต่อหน้าที่ก็ยังเป็นความผิด แต่การกระทำที่จะเป็นความผิดนั้นพนักงานผู้นั้นต้องเจตนาให้มีการบรรทุกสัมภาระโดยไม่คิดค่าระวางด้วยเพราะการลงโทษผู้ใดต้องคำนึงถึงเจตนาเป็นสำคัญ โจทก์บกพร่องต่อหน้าที่โดยโจทก์มีหน้าที่ต้องบอกชานชาลาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการแต่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่มิได้ฟังข้อเท็จจริงไปถึงว่าโจทก์เจตนาให้มีการบรรทุกสัมภาระโดยไม่คิดค่าระวางอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้โดยสารเจ้าของสัมภาระซึ่งโดยสารมาด้วยลำพังเพียงโจทก์ไม่สนใจใยดีในหน้าที่ไม่ทำให้โจทก์มีความผิดฐานบรรทุกสัมภาระและไม่ชำระเงินค่าระวางซึ่งมีโทษทางวินัย โจทก์คงมีความผิดเพียงฐานมีหน้าที่แต่ไม่ตรวจดูสัมภาระเพื่อคิดค่าระวางและฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีโทษทางวินัยให้ภาคทัณฑ์เท่านั้น การที่จำเลยมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนโจทก์ร้อยละ ๒๐ มีกำหนด ๓ เดือน จึงเป็นการกำหนดโทษสูงเกินกว่ามาตรฐานการลงโทษทางวินัย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบต้องเพิกถอน

**๙๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๔๐-๑๔๐๔๑/๒๕๕๕**

**เรื่อง คำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนและคำสั่งอายัดเงินกองทุนสงเคราะห์และเงินตอบแทนความชอบในการทำงานของลูกจ้างไม่ชอบเนื่องจากลูกจ้างมิได้ทำผิดระเบียบ**

จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ (องค์การสะพานปลา) จ้างโจทก์ที่ ๑ เป็นลูกจ้าง โดยเกษียณอายุเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โจทก์ที่ ๒ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นนิติกร ๖ ลาออกเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ระหว่างทำงานขณะโจทก์ที่ ๑ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาการประมง ๗ และโจทก์ที่ ๒ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อการพัฒนาการประมง โจทก์ทั้งสองมีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับโครงการสินเชื่ออาหารกุ้งโดยจำเลยกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาการให้กู้แก่ผู้ขอสินเชื่อ ต่อมาภายหลังจากให้กู้แล้วมีหนี้ค้างชำระ ๑๒๖ ราย เป็นเงินกว่า ๑๗ ล้านบาท จำเลยจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ทั้งสองบกพร่องต่อหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในค่าเสียหายโดยโจทก์ที่ ๑ รับผิด ๒ ส่วน โจทก์ที่ ๒ รับผิด ๑ ส่วน

และจำเลยได้มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนโจทก์ทั้งสองคนละ ๑ ขั้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ และมีคำสั่งอายัดเงินกองทุนสงเคราะห์และเงินตอบแทนความชอบในการทำงานของโจทก์ทั้งสอง ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาเห็นว่า ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองกระทำการผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้และจำเลยได้ดำเนินการฟ้องคดีเรียกเงินกู้จากลูกหนี้เหล่านั้นแล้ว ซึ่งบางรายยอมตกลงชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมความ บางรายศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระตามฟ้องแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองกระทำผิดข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยการลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ลูกหนี้ทั้ง ๑๒๖ ราย ไม่ชำระหนี้เกิดจากปัญหาของลูกหนี้เอง จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งอายัดเงินกองทุนสงเคราะห์และเงินตอบแทนความชอบในการทำงานของโจทก์ทั้งสอง และชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง

**๙๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๔๒-๑๔๐๔๙/๒๕๕๕**

**เรื่อง ฟ้องยกเลิกประกาศรายชื่อการสรรหาคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสาขาและผู้บริหารทีมระดับ ๑๐ ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์การประเมิน**

จำเลยเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ จำเลยออกประกาศเรื่องการสรรหาคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสาขาและผู้บริหารทีมระดับ ปี ๒๕๔๘ โดยกำหนดขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก ๔ รอบ โจทก์กับพวกทั้งแปดเข้ารับการทดสอบ ต่อมาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับ ๑๐ จำนวน ๒๓๘ คน แต่ไม่มีรายชื่อโจทก์ โจทก์ทั้งแปดเห็นว่าจำเลยไม่นำผลการประเมินสมรรถนะหลักและบุคลิกลักษณะ (รอบที่ ๔) มาใช้ประกอบในการคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เห็นว่า ตอนท้ายประกาศระบุว่า “ทั้งนี้ธนาคารจะนำผลการประเมินสมรรถนะหลักและบุคลิกลักษณะสำหรับนักบริหารมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาประกอบปัจจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำหนดและจะประกาศผลสอบสุดท้ายตามจำนวนที่ธนาคารต้องการต่อไป” ประกาศดังกล่าวก็มิได้ระบุโดยตรงว่าให้นำคะแนนการประเมินรอบที่ ๔ มารวมกับรอบ ๓ แต่อย่างใด ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ปฏิบัติผิดไปจากหลักเกณฑ์ ประกาศรายชื่อของจำเลยจึงชอบ

**๙๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๕๐ - ๑๔๐๕๗/๒๕๕๕**

**เรื่อง โครงการร่วมใจเกษียณอายุก่อนกำหนดมิใช่การเลิกจ้าง**

เดิมจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาได้เปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำเลยได้จัดทำโครงการร่วมใจจากชี้ชวนให้พนักงานสมัครเข้าโครงการด้วยความสมัครใจ การที่โจทก์ที่ ๑ เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของจำเลยโดยได้รับ

ผลตอบแทนมีลักษณะเป็นข้อตกลงระงับสัญญาจ้างร่วมกัน ไม่ใช่การเลิกจ้างแต่อย่างใด โจทก์ที่ ๑ และจำเลยจึงต้องผูกพันตามข้อตกลงในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๓๓ ให้แก่โจทก์ที่ ๑

**๙๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๐๗๗/๒๕๕๕**

**เรื่อง ลูกจ้างนำมาม่า อาหารแห้ง มาขายในสถานที่ทำงาน เคยเตือนด้วยวาจาแล้ว ไม่ถือว่าร้ายแรงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า**

ลูกจ้างทำงานหน่วยเพลทการผลิตมีหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรและขึ้นรูปงานต่างๆ ในระหว่างทำงานลูกจ้างนำอาหารเข้ามาจำหน่ายเพื่อนร่วมงานในเวลางาน เช่น มาม่า กาแฟซองและขนมโดยวางสินค้าไว้ข้างเครื่องจักร เมื่อมีผู้ใดต้องการก็จะเดินมาหยิบพร้อมจ่ายเงิน บางครั้งลูกจ้างต้องทอนเงินให้หรือหยิบใส่ถุงให้ลูกค้า การซื้อขายสินค้าใช้เวลาเพียงเล็กน้อยไม่ถึงกับขัดขวางการทำงานหรือเป็นเหตุให้งานเกิดความล่าช้าหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด แม้เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์แต่ก็เป็นเพียงกรณีที่ไม่ร้ายแรง เมื่อโจทก์เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่การที่ลูกจ้างกระทำผิดดังกล่าวหัวหน้างานได้เคยตักเตือนด้วยวาจาแล้ว ลูกจ้างสัญญาว่าจะไม่นำสินค้ามาขายอีกแต่ลูกจ้างได้กระทำฝ่าฝืนอีก ถือได้ว่าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

**๙๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๐๗๘/๒๕๕๕**

**เรื่อง ลูกจ้างมีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงและมีลักษณะรุนแรงอันอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จึงจำเป็นต้องได้รับบริการทางแพทย์ถือเป็นกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถรับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิได้**

โจทก์เป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนโดยมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๔๖ นายจ้างให้โจทก์ไปทำงานที่กรุงเทพ ในระหว่างเวลาทำงานโจทก์เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไท ๒ เสียค่ารักษา ๑๔๐,๙๐๕ บาท ต่อมาโจทก์ยื่นขอรับเงินจากจำเลยสำนักงานประกันสังคม แต่จำเลยไม่จ่าย โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์ ไม่เป็นกรณีฉุกเฉินการที่โจทก์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทเป็นความประสงค์ของโจทก์เอง โจทก์จึงไม่มีสิทธิ โจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน เห็นว่า โจทก์ได้รับคำสั่งจากนายจ้างให้ไปทำงานที่กรุงเทพ ต่อมาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ โจทก์มีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงได้นัดหมายกับแพทย์โรงพยาบาลพญาไททางโทรศัพท์ แพทย์นัดเข้ารับการรักษาโดยฉีดสีเข้าเส้นเลือดปรากฏว่าเลือดที่จ่ายไปเลี้ยงหัวใจตันต้องรักษาโดยวิธีขยายหลอดเลือด

และโจทก์ได้รักษาในวันนั้นตั้งแต่วันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๔๖ ดังนั้นกรณีของโจทก์จึงไม่สามารถรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิได้และอาการป่วยมีลักษณะรุนแรงอันอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จึงจำเป็นต้องได้รับบริการทางแพทย์อย่างฉุกเฉิน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงตามอัตราที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ซึ่งจำเลยมิได้อุทธรณ์โต้แย้งเรื่องจำนวนค่าบริการทางการแพทย์ ดังนั้นจำเลยจึงต้องจ่ายค่ารักษาจำนวน ๑๔๐,๙๐๕ บาท แก่โจทก์

**๙๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๐๗๙/๒๕๕๕**

**เรื่อง ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้าง อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔**

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งผู้จัดการประจำเขต ต่อมาจำเลยย้ายโจทก์ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนขายถือว่าผิดสัญญาจ้างทำให้โจทก์เสียหายและต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม โจทก์ฟ้องคดีต่อศาลเรียกค่าเสียหายหลายประการรวมทั้งให้จำเลยลงพิมพ์คำพิพากษาของศาลทางหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยคือไทยรัฐ เดลินิวส์ และกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษคือเดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์ ฉบับละ ๓๐ วัน ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่จำเลยไม่ให้โจทก์เดินทางไปฉลองความสำเร็จที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นการผิดสัญญาซึ่งจำเลยจะต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ๑๔,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางและท่องเที่ยว ๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท แต่การที่จำเลยผิดสัญญาดังกล่าวหาทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือดูถูกดูหมิ่น ดูแคลน ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอายแต่อย่างใดไม่ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินตามที่โจทก์เรียกร้องในส่วนนี้ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการโต้เถียงดุลยพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

**๙๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๐๘๑/๒๕๕๕**

**เรื่อง การนับระยะเวลาฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานบังคับตามมาตรา ๑๙๓/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**

แม้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ จะบัญญัติให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง อันเป็นเพียงการกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิว่าสั้นยาวเพียงใด มิใช่บทบัญญัติให้นับระยะเวลาใช้สิทธิว่าเริ่มหรือสิ้นสุดเมื่อใด บทบัญญัติดังกล่าวและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็มิได้กำหนดหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาไว้เป็นพิเศษแต่อย่างใดอันจะถือได้ว่าเป็นการกำหนดวิธีการนับระยะเวลาเป็นอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๑ การนับระยะเวลานำคดีมาสู่ศาลตามมาตรา ๑๒๕ จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓ โจทก์ทราบคำสั่งวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ การนับระยะเวลาจึงไม่นับวันแรกคือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แต่เริ่มนับวันแรกในวันถัดไปคือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นต้นไปและจะครบสามสิบวันในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่โจทก์นำคดีไปสู่ศาลในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย จึงเป็นการนำคดีมาสู่ศาลภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่รับทราบคำสั่ง คำสั่งของจำเลยจึงยังไม่ถึงที่สุด

โจทก์ได้จ้างนางสาว จ. เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการสาขาตรังมีหน้าที่บริหารและดูแลงานด้านบุคคลและการเงิน เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เงินในตู้นิรภัยหายไปจำนวน ๓๐๔,๙๘๘ บาท นางสาว จ. เคยนำเงินจากตู้นิรภัยไปฝากธนาคารด้วยตนเองโดยไม่ได้ขออนุญาตโจทก์เป็นการผิดระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของโจทก์ที่ให้พนักงานธนาคารไปรับเงินฝากที่สำนักงานสาขาของโจทก์อันเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการเงินข้อสำคัญที่ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการทุจริตของลูกจ้าง จึงเป็นกรณีร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) ทั้งได้ความว่าก่อนหน้านี้พนักงานคนหนึ่งของโจทก์แอบหยิบเงินในซองใส่ลงในตู้นิรภัยไปจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และสินค้าของโจทก์ที่นำมาจำหน่ายขาดหายไปคิดเป็นเงิน ๑๔๓,๔๓๐ บาท แสดงถึงความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาว จ. ขาดความระมัดระวังในการป้องกันรักษาเงินและทรัพย์สินของโจทก์เป็นการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๙ (๓) โจทก์จึงเลิกจ้างนางสาว จ. ได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย คำวินิจฉัยของจำเลยตามคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๐ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลแรงงานจึงพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

**๙๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๔๗๐/๒๕๕๕**

**เรื่อง ประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง ถือว่าร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)**

จำเลยประกอบกิจการค้าขายเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ได้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์กระทำผิดข้อบังคับของจำเลยโดยประกอบกิจการค้าขายเครื่องมือแพทย์เช่นเดียวกับจำเลย เห็นว่า จำเลยได้ปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้พนักงานทุกคนทราบ แม้โจทก์ไม่เซ็นทราบแต่ก็ถือว่าโจทก์ทราบแล้ว ประกาศดังกล่าวข้อ ๘.๓ (๔) ห้ามประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือรับเป็นที่ปรึกษาหรือรับทำงานให้ผู้อื่นในธุรกิจที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกับบริษัทแม้ว่างานนั้นๆ จะทำนอกเวลา

ทำงานของบริษัทฯ ก็ตาม โจทก์ไปจัดตั้งบริษัท ท. จำกัด โดยโจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและถือหุ้นใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์ค้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์เช่นเดียวกับจำเลย ต่อมาปี ๒๕๔๖ โจทก์ลาออกแต่ยังให้นาวสาว ย. คนรักและเคยทำงานอยู่กับจำเลยเป็นผู้มีอำนาจคนเดียว พฤติการณ์ของโจทก์เป็นการผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่จำเลยประกาศใช้อยู่ก่อนแล้วอันถือว่ากระทำผิดร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)

**๙๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๔๗๑/๒๕๕๕**

**เรื่อง มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่จึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม**

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานการตลาด มีผู้ใต้บังคับบัญชาคือนางสาว ด. โจทก์และนางสาว ด. มีหน้าที่ขายน้ำมันเชื้อเพลิงของจำเลย และโจทก์มีหน้าที่รวบรวมเงินที่ได้จากการขายน้ำมันส่งมอบแก่จำเลย ต่อมาจำเลยตรวจสอบพบว่าโจทก์ไม่ได้นำเงินส่งจำเลยหรือทำรายงานการขายตามหน้าที่ โจทก์ขายน้ำมันแล้วไม่นำเงินส่งจำเลยเป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี ๓๐๔,๙๙๗.๖๐ บาท ขายน้ำมันเป็นเงินเชื่อโดยไม่ขออนุญาตผู้จัดการ ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขาย ไม่ได้จัดหาหลักประกันหรือทำสัญญาประกันตามระเบียบ เป็นการส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ จำเลยจึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

**๙๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๔๗๒/๒๕๕๕**

**เรื่อง ฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๘ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑**

ในคดีหมายเลขแดงที่ ๗๖๑๖/๒๕๔๕ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างบริษัท บ. ให้รับเหมาค่าแรงเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ จำเลยกล่นแกล้งโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทำหลักฐานเท็จใช้เบิกมาตรวัดน้ำที่นำไปเปลี่ยนเกินปริมาณงานที่ต้องเปลี่ยนตามสัญญาและจำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดแล้วมีมติเสนอไล่โจทก์ออกจากงานซึ่งไม่ชอบด้วยข้อบังคับจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบขอให้เพิกถอน ให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานและจ่ายค่าจ้างนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาพิพากษายกอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด เห็นว่า คดีก่อนและคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันว่าถูกจำเลยกลั่นแกล้งกล่าวหาว่าโจทก์กระทำผิดเกี่ยวข้องในงานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำของผู้รับเหมา เมื่อคดีก่อนถึงที่สุดแล้วโดยศาลวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีว่าโจทก์การะทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและทั้งสองคดีคู่ความเป็น

รายเดียวกัน จึงเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๘ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

**๑๐๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๔๗๓/๒๕๕๕**

**เรื่อง อำนาจฟ้อง**

จำเลยที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งไม่มีฐานะเป็นพนักงานของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ จำเลยที่ ๓ เป็นรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ได้สมคบกันออกคำสั่งบรรจุให้จำเลยที่ ๒ เป็นพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาระดับ ๑๐ และจำเลยที่ ๓ ยังทุจริตออกคำสั่ง แต่งตั้งจำเลยที่ ๒ เป็นที่ปรึกษาระดับ ๑๑ ตามที่จะมีอัตราว่างและพนักงานเกษียณ การกระทำดังกล่าวของจำเลยที่ ๒ และ ๓ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยังทำให้จำเลยที่ ๑ เสียหาย โจทก์เคยฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้วศาลปกครองสั่งไม่รับฟ้อง เห็นว่า ตามคำฟ้องและคำขอบังคับของโจทก์ โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่จากการกระทำของจำเลยทั้งสามโดยตรง ยังไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมาย สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือเป็นกรณีที่โจทก์ต้องใช้สิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง

**๑๐๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๗๗๗/๒๕๕๕**

**เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากไม่ได้พบลูกค้าด้วยตนเองและถ่ายรูปสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกค้าโดยพลการเท่านั้น ถือว่าไม่ใช่กรณีร้ายแรง**

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำอยู่ที่สาขาเทียนกัวเทียน มีหน้าที่รับผิดชอบงานสินเชื่อ ระหว่างทำงานลูกค้ารายหนึ่งขอสินเชื่อ โจทก์ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารให้จำเลยอนุมัติสินเชื่อจำนวน ๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ลูกค้า ต่อมาลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์ติดตามทวงถามแล้วแต่ลูกค้าเพิกเฉย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เห็นว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยเหตุผลว่าโจทก์ไม่ได้ดูกิจการและตรวจสอบหลักประกัน ไม่ได้พบผู้กู้เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผู้กู้นำเสนอในการขอสินเชื่อจากธนาคารให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยใช้วิธีติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ซึ่งจากการกระทำดังกล่าวของโจทก์ในการพิจารณาสินเชื่อลูกค้ารายดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนแล้ว

เพียงแต่โจทก์ไม่ได้พบลูกค้าด้วยตนเองและถ่ายรูปสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกค้าโดยพลการเท่านั้น ไม่ถือเป็นการกระทำผิดร้ายแรงหรือจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่การกระทำของโจทก์เป็นกรณีที่โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาเพื่อให้ข้อเท็จจริงที่แน่ชัดว่าลูกค้ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้เป็นเหตุให้จำเลยไม่ไว้วางใจให้โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันต่อไปได้ การเลิกจ้างจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

**๑๐๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๗๘๐/๒๕๕๕**

**เรื่อง นายจ้างตกลงจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างแต่ไม่ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ลูกจ้างมีอำนาจฟ้องให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยส่วนที่ขาดได้**

จำเลยประกอบกิจการรับจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ผลิตและจำหน่ายหมึกที่ใช้พิมพ์ ต่อมาจำเลยประสบปัญหาภาวะการขาดทุนจึงเลิกจ้างโจทก์เพื่อลดค่าใช้จ่าย โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยในส่วนที่จำเลยจ่ายไม่ครบ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยต่อสู้ประเด็นค่าชดเชยว่าโจทก์ได้ทำบันทึกข้อตกลงยอมรับค่าชดเชยและได้รับไปแล้วตามที่ตกลงกันถือว่าโจทก์ได้ตกลงระงับข้อเรียกร้องค่าชดเชยและเงินอื่นๆ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔,๗๗๕ บาท และจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินจำนวน ๔๗,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๒๔๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๗๖,๔๐๐ บาท แต่จำเลยให้โจทก์รับไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๘,๖๕๐ บาท จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์อีกเป็นเงินจำนวน ๔๗,๗๕๐ บาท แม้โจทก์จะได้ตกลงยอมรับค่าชดเชยจากจำเลยดังกล่าวมาแล้ว แต่เมื่อยังไม่ครบจำนวนที่จำเลยจะต้องจ่ายตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์ก็ยังมีสิทธิได้รับตามกฎหมายต่อไป โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องค่าชดเชยที่ยังขาดอยู่

**๑๐๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๗๘๑/๒๕๕๕**

**เรื่อง อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง**

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นาง ศ. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยได้โทรศัพท์พูดคุยกับโจทก์กรณีที่โจทก์ตอกบัตรลงเวลาเข้าทำงานหลังเวลา ๘.๓๐ น. และตอกบัตรเวลาเลิกงานก่อนเวลา ๑๗.๓๐ น. ซึ่งเป็นเวลาเข้าและออกงานของโจทก์ แต่โจทก์โต้เถียงและไม่ยอมรับ นาง ศ. จึงขอเลิกจ้างโดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันดังกล่าว ที่โจทก์อุทธรณ์ทำนองว่าโจทก์ไม่พอใจแล้วละทิ้งงานไปเองและหากจำเลยมีเจตนาเลิกจ้างโจทก์ก็น่าจะต้องคืนเงินประกันให้แก่โจทก์พร้อมกับค่าจ้างด้วยนั้น อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว

เพื่อให้เห็นว่าการที่โจทก์ไม่ได้ทำงานกับจำเลยเพราะโจทก์ละทิ้งงานไปเองมิใช่เพราะถูกเลิกจ้าง เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

**๑๐๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๗๘๓/๒๕๕๕**

**เรื่อง ลูกจ้างปลอมใบเสร็จรับเงินเพื่อแสดงความอันเป็นเท็จถือว่ากระทำความผิดร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย**

จำเลยที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และการเผยแพร่ ระหว่างทำงานโจทก์ได้ปลอมใบเสร็จรับเงินเพื่อให้นาย ส. ไปใช้ยื่นต่อฝ่ายการเงินของจำเลยที่ ๑ เพื่อแสดงความอันเป็นเท็จว่ามีการชำระเงินค่าถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลให้แก่สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งเป็นความผิดอาญาและเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๑ ข้อ ๑๗ วรรคท้าย จำเลยจึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย